Comment une loi est votée

Cours · Dès la 3e · 45 min de cours, 45 min de TD

Objectif : Suivre le parcours d'un texte, de son dépôt à sa publication.

Une loi ne se décide pas en une fois. Elle passe par des étapes précises, avec des votes et des débats publics. Connaître ce parcours permet de comprendre pourquoi une loi met parfois des mois à aboutir, ou n'aboutit pas.

1. Qui peut proposer une loi ?

Un projet de loi est déposé par le Gouvernement. Une proposition de loi est déposée par un ou plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs). Dans les deux cas, le texte est ensuite examiné et peut être modifié par les parlementaires.

2. L'examen dans la première assemblée

Le texte est d'abord étudié en commission : un petit groupe de députés ou de sénateurs l'examine article par article et vote des amendements (des propositions de modification). Puis il est discuté en séance publique, article par article, et l'assemblée vote sur l'ensemble.

3. La navette

Le texte voté passe à l'autre assemblée, qui l'examine à son tour et peut le modifier. Ces allers-retours s'appellent la navette parlementaire. Un texte ne devient une loi que si les deux assemblées l'adoptent dans les mêmes termes.

4. Le désaccord : la commission mixte paritaire

Si les deux assemblées ne s'accordent pas, le Gouvernement peut réunir une commission mixte paritaire (CMP) : 7 députés et 7 sénateurs cherchent un texte de compromis. Si le désaccord persiste, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot.

5. Après le vote

Avant la promulgation, des parlementaires (au moins 60 députés ou 60 sénateurs) ou certaines autorités peuvent demander au Conseil constitutionnel de vérifier le texte. Le Président de la République promulgue ensuite la loi dans un délai de 15 jours. Elle est publiée au Journal officiel et devient applicable. Souvent, des décrets d'application sont nécessaires pour la mettre en œuvre.

Le cas particulier de l'article 49.3

L'article 49, alinéa 3 de la Constitution permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée par la majorité absolue des députés. Depuis 2008, son usage est limité : les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et un autre texte par session.

À retenir

- Projet de loi : vient du Gouvernement. Proposition de loi : vient des parlementaires.
- Étapes : commission, séance, navette entre les deux assemblées, CMP si désaccord.
- Le Conseil constitutionnel peut vérifier la loi avant sa promulgation.
- Le Président promulgue dans un délai de 15 jours ; la loi est publiée au Journal officiel.

Vocabulaire

Amendement	Proposition de modification d'un texte en discussion.
Navette parlementaire	Allers-retours d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
CMP	Commission mixte paritaire : 7 députés et 7 sénateurs chargés de trouver un compromis.
Promulgation	Acte du Président qui rend la loi officielle.
Décret d'application	Texte du Gouvernement qui précise comment appliquer une loi.

Pour aller plus loin

Comment une loi est votée, sur Aux Voix : https://auxvoix.fr/comprendre/comment-une-loi-est-votee/

Lois par thème : https://auxvoix.fr/lois-par-theme/

La fabrique de la loi, Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/